Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Caruaru

AV JOSÉ FLORÊNCIO FILHO, MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU - PE - CEP: 55014-837 - F:(81) 37257400

Processo nº 0000642-31.2024.8.17.4480

AUTOR(A): DORGIVAL FIRMINO DE LIMA

RÉU: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE
REPRESENTANTE: PGE - 1ª PROCURADORIA REGIONAL - CARUARU

SENTENÇA

Vistos, etc.

1 - RELATÓRIO

Cuida-se na espécie de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA em que são partes as acima identificadas, devidamente qualificadas nos autos, objetivando seja obrigado o requerido a fornecer DIETA PARENTERAL KABIVEN que foi solicitada via rede credenciada Hospital Memorial São Gabriel, durante todo o período que se fizer necessário ao tratamento, como fisioterapia motora e respiratória solicitadas, bem como, de todos os demais exames e procedimentos médicos decorrente de nova prescrição médica hospitalar, em razão da doença que acomete o autor, com a determinação da manutenção do paciente no Hospital Memorial São Gabriel em Caruaru/PE, por ser credenciado junto ao SASSEPE.

Decisão de ID nº 167246433, em que foi deferida a tutela de urgência rogada pelo autor, bem como a gratuidade da justiça e a tutela rogada.

O INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO – IRH/PE ofereceu contestação (Id 177116170), onde, preliminarmente, alegou a ilegitimidade do SASSEPE para figurar no polo passivo da demanda, impugnou o valor da causa sob o argumento de que o valor é excessivo, pois se refere a proveito econômico inestimável. No mérito, afirmou, em apertada síntese, que a cobertura oferecida aos beneficiários do plano de saúde (SASSEPE) depende de disponibilidades financeiras do sistema e qualquer determinação pelo Poder Judiciário de realização de tratamentos não cobertos pelo sistema de saúde de natureza híbrida como é o SASSEPE invade, portanto, deliberação do órgão que exerce competência instituída por lei. Ademais, aduz que não incide sobre a causa

normas consumeristas, dada a natureza, origem e forma de custeio do SASSEPE. Alegou, também, a impossibilidade de reembolso de quantias pagas às clinicas particulares, por não lhe competir a escolha de clínica específica.

Réplica em Id 178798723, refutando as alegações do réu.

Sobre a apreciação meritória dos pedidos informações constantes no Id 179393953 (réu) e no Id 180108646 (autor), ambas pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório, no essencial. Decido.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – DAS PRELIMINARES

No que toca a alegada ausência de legitimidade do SASSEPE para figurar no polo passivo da demanda, não vislumbro inadequação no polo passivo, uma vez que desde o ajuizamento da ação o Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco (IRH/PE), órgão gestor do SASSEPE foi demandado pelo autor e devidamente cadastrado nos autos, de modo que REJEITO a preliminar de ausência de legitimidade.

Já no que pertine ao valor da causa, entendo que também não assiste razão ao demandado, uma vez que um dos objetos da ação pode ser aferido com exatidão, qual seja, a indenização pleiteada pelo dano moral, bem como não é defeso à parte autora, somar a esse valor, ainda que de forma meramente estimativa, os custos que teve ou terá que despender junto à rede privada de saúde. Sendo assim, **REJEITO também a impugnação ao valor da causa.**

2.2 DO MÉRITO

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, é possível o juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Ademais, cabe-me referir que o magistrado ao julgar a lide, não é obrigado a examinar todos os argumentos expendidos pelas partes, sobretudo os fatos circunstanciais, mas somente aquelas questões fáticas e jurídicas que entender suficientes para firmar o convencimento sobre a pretensão deduzida na inicial ou na resposta.

Este Juízo não desconhece o teor da súmula 608 do STJ (Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão), **também não desconhece a interpretação que aquele Sodalício tem relativa a aplicação da Lei dos Planos de Saúde (Lei 9656/98) as entidades autárquicas prestadoras de assistência à saúda, conforme o julgado que se vê**:

“Aplica-se a Lei nº 9.656/98 à pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores municipais. STJ. 3ª Turma. REsp 1.766.181-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2019”.

Portanto, o IRH-PE deve observar os regramentos da Lei 9656/98.

Cuida-se de plano de saúde administrado por ente público criado pelo Estado de Pernambuco para prestar assistência laboratorial, médica e hospitalar aos seus servidores e respectivos dependentes, logo, cabe ao Estado, portanto, destinar recursos suficientes em seu orçamento para não inviabilizar o tratamento adequado aos seus pacientes. Sendo obrigatoriedade do SASSEPE a prestação eficiente do serviço, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NA APELAÇÃO. SAÚDE. GESTANTE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PARTO). ASSISTÊNCIA DE MÉDICO PEDIATRA. OBRIGAÇÃO DO SASSEPE. PREVENÇÃO A SAÚDE DO NASCITURO. AUSÊNCIA EM PARTE DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO EMBARGO.Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão exarado nos autos do Agravo na Apelação nº 0399794-6 (fls. 118/119), de lavra desta Relatoria. O embargante indica como objeto recursal o suprimento de omissões e fins de prequestionamento. Sustenta que o acórdão foi omisso no que diz respeito aos artigos 485, VI (ausência de legitimidade ou interesse processual) e 537 (compatibilidade da multa), ambos CPC/15.A embargada pugna pela improcedência do recurso e manutenção da decisão prolatada. Os embargos de declaração possuem contornos processuais delimitados, consoante se infere do art. 1022 do CPC. Tem por finalidade esclarecer obscuridade, suprimir contradições ou omissões e corrigir erro material. No que concerne, especificamente, ao prequestionamento, é cediço que o simples interesse em prequestionar não conduz a que se dispense a demonstração de existência de quaisquer daquelas causas que ensejam os embargos de declaração, inteligência do disposto no art. 1025 do CPC. A respeito, mister ressaltar que o prequestionamento, enquanto exigência para a admissibilidade dos recursos constitucionais, está atrelado à manifestação sobre determinada questão jurídica pertinente e não em relação à manifestação explícita sobre determinado dispositivo legal. Nesta senda, em referência ao questionamento do artigo 537 do CPC/15 (art. 461 §4º CPC/73), relacionado à proporcionalidade da multa aplicada, observo que não houve violação.Assim, não há de se confundir omissão com inconformismo, eis que o acórdão embargado foi expresso quanto ao pleito: "O requerente insurge-se ainda quanto ao valor exorbitante da multa diária imposta. À luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a multa deve ser arbitrada em um valor adequado a consecução de seus fins, a saber, meio coercitivo direcionado a forçar o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer pela parte demandada. Esse valor, portanto, não poderá ser irrisório de modo que não cumpra sua função coercitiva, nem tão alto, que acabe por impossibilitar o cumprimento pelo recorrente. Outrossim, cumpre mencionar não merecer qualquer reforma a multa diária fixada pelo MM. Juíz a quo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto, à luz dos princípios citados, a mesma fora arbitrada em um valor adequado ao cumprimento da obrigação." Todavia, assiste razão o embargante em relação à omissão apontada no art. 485, VI do CPC/15 (art. 267, VI, CPC/73), pois não tratou de forma expressa a respeito do tema.A embargada Fabiana Barbosa, encontrava-se na 38º semana de gestação, conforme prescrição médica (fl. 21) e durante o agendamento do parto, obteve a notícia de que não teria a assistência do médico pediatra. Insta salientar que, naqueles casos em que comprovada à necessidade do fornecimento de tratamento essencial à saúde do segurado, cumpre ao plano de saúde prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde. Assim, examinando a questão de carência da ação por falta de interesse de agir, tenho que o inconformismo do embargante não merece prosperar, pois entendo que o dito

interesse processual faz-se presente, in casu, na medida em que a autora, discordando da negativa de garantir a presença de um pediatra por parte do plano de saúde, almeja ver suprida tal omissão, provocando, para tanto, o Poder Judiciário. ***Por fim, mesmo que SASSEPE esteja atrelado a um regime jurídico diverso dos seguros de saúde de direito privado, encontra-se pela própria natureza do serviço prestado, obrigado à contraprestação de assistência a saúde, posto que os interesses econômicos da parte embargante não podem se sobrepor ao direito a saúde da parte embargada. Dessa forma, o serviço estava garantido pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco, sendo responsabilidade do mesmo promover a eficácia na assistência a saúde da paciente****, assegurando todas as condições necessárias para a realização do procedimento cirúrgico (parto), bem como resolver os contratempos que surjam, como a disponibilização de profissional especifico para o ato.-À unanimidade de votos, acolheu-se parcialmente os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator. (****Embargos de Declaração Cível 399794-6, 0076243-80.2013.8.17.0001, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior, data julgamento30/05/2017****)*

A requerente demonstrou a necessidade do tratamento cirúrgico, sendo dever do requerido a sua prestação.

2.3 – DOS DANOS MORAIS

No caso dos autos, vislumbro a efetiva ocorrência de dano moral concreto causado à parte autora, capaz de atingir sua higidez psíquica, o que se revela com a demora injustificada no fornecimento do tratamento de que necessita, mesmo considerando-se o risco de morte do autor, dada a gravidade da doença que lhe acomete, violando os direitos tutelados pelo art. 5º , incs. V e X , da Constituição Federal de 1988.

Assim, uma vez observadas circunstâncias que atinjam a esfera extrapatrimonial da parte requerente, é de se reconhecer o dano moral por ela suportado.

Nesse sentido, assenta-se a jurisprudência da Câmara Regional de Caruaru, do TJPE. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL RECONHECIDO NA ORIGEM. DANO MORAL IN RE IPSA RECONHECIDO NA SEARA RECURSAL. GRAVIDADE DA PACIENTEE NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRANSPORTE EM UTI-MÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CDC E SASSEPE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ao analisar os autos, tenho que condenação da parte ré, ora apelada, é medida que se impõe. Isso porque, embora a paciente estivesse em estado grave e necessitasse de leito de UTI, houve a recusa do plano de saúde em transportar a paciente para outro hospital de sua rede conveniada. Ao assim proceder, a negativa de custeio do transporte significa a recusa de cumprimento do objeto contratual inerente ao plano de saúde. 2. Embora perfilhe do entendimento de que nem toda negativa de cobertura de plano de saúde seja capaz de gerar dano moral, no caso em tela, em que não foi custeada a despesa com o transporte em UTI - móvel para hospital credenciado, a fim de assegurar o tratamento médico-hospitalar necessário, afigura-se evidente a violação aos direitos da personalidade desta, vez que, no contexto de atendimento emergencial, a negativa de cobertura gerou clara aflição na paciente de idade avançada, configurando, pois, o dano

moral na modalidade in re ipsa. 3. De outra banda, ressalto que se afigura irrelevante a discussão sobre a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor contratos do Sassepe, pois o fato de administração do plano de saúde ocorrer mediante autogestão não tem o condão de atingir o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), nem tem o efeito de impedir a aplicação das regras do Código Civil em matéria contratual. Assim, uma vez incontroverso o descumprimento do objeto contratual firmado entre as partes, é certo que a parte apelada violou as regras da função social do contrato e da boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do Código Civil). 4. Além disso, especificamente sobre o encargo probatório, friso que a parte autora apresentou toda documentação capaz de comprovar os fatos deduzidos na exordial, nexo causal e os danos (material e moral), todavia, por outro lado, a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe é próprio, especificamente no sentido de comprovar que não houve recusa do custeio do transporte em UTI - móvel; o tratamento médico não era necessário; reembolso das despesas; ou fato exclusivo da vítima ou de terceiros. 5. Restando configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar quantum indenizatório que tenha por objetivo inibir a repetição de tais condutas. Assim, entendo como razoável ao cumprimento das finalidades da reparação do dano o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Os parâmetros dos juros de mora e da correção monetária devem observar o Tema 810 do STF. 7. Os juros de mora sobre os danos morais e patrimoniais incidem a partir da citação. 8. A correção monetária do dano material a partir do desembolso indevido e do dano moral a partir do seu arbitramento. 9. Não é o caso de condenar a parte vencedora em honorários advocatícios, visto que, nos termos da Súmula 326/STJ, em se tratando de pedido de dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência recíproca. 10. Recurso provido parcialmente. (TJPE. Apelação Cível n° 0002255-14.2020.8.17.2480. 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA. Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho. Julgado em 18/04/2021).

Por outro lado, não se pode desconsiderar o fato de que o réu, uma vez intimado da decisão judicial para oferecer a parte autora o tratamento cirúrgico do qual necessitava, não criou obstáculos ao cumprimento do *decisum*, promovendo as diligências necessárias à realização do procedimento, de modo a atenuar os danos psíquicos que a parte autora vinha sofrendo.

Assim, todos os aspectos acima esposados devem ser considerados na fixação do quanto, de modo que entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) ser razoável para indenizar o dano extrapatrimonial sofrido pelo autor.

3 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** contidos na inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar o IRH-PE, a fornecer a DIETA PARENTERAL KABIVEN solicitada pelo Hospital Memorial São Gabriel, durante todo o período que se fizer necessário ao tratamento, como fisioterapia motora e respiratória solicitadas, bem como, de todos os demais exames e procedimentos médicos decorrente de nova prescrição médica hospitalar, em razão da doença que acomete o autor, com a determinação da manutenção do requerente **DORGIVAL FIRMINO DE LIMA** no Hospital Memorial São Gabriel em Caruaru/PE, enquanto a equipe médica que o assiste entender necessário**.**

b) Condenar o IRH/PE ao pagamento do indenização por danos morais ao autor, **no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).**

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Hipótese em que aplico ao caso o princípio da causalidade e, por consequência, **condeno o IRH/PE em honorários advocatícios** que, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido, **fixo por equidade R$ 700,00 (setecentos reais)**, em estrito atendimento ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º e 8º, do CPC.

A atualização dos valores deve observar os enunciados administrativos da Sessão de Direito Público do TJPE pertinentes ao caso.

Deixo de submeter este *decisum* ao reexame necessário, a teor do disposto no § 3º, inciso II, do art. 496, do CPC, uma vez que, a condenação não ultrapassará o montante de quinhentos salários mínimos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Caruaru/PE, 02/09/2024.

ROMMEL SILVA PATRIOTA
JUIZ DE DIREITO

Assinado eletronicamente por: ROMMEL SILVA PATRIOTA
02/09/2024 12:15:42
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 180826818

24090212154265100000176432947

IMPRIMIR GERAR PDF